

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/5617

הצעת חוק רואי חשבון (תיקון – מתן רישיון רואה חשבון לעורך דין שהוא יועץ מס), התשפ"ה-2025

הוספת סעיף 4ב 1. בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955¹, אחרי סעיף 4א יבוא :

"עורך דין שהוא 4ב. על אף האמור בסעיף 4א(א), המועצה תיתן רישיון רואה חשבון גם לעורך דין לפי חוק לשכת עורכי יועץ מס הדין, התשכ"א-1961, שהוא בעל רישיון של יועץ מס מייצג לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005²."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

דבר ה ס ב ר

מוצע לקבוע כי עורך דין שהוא בעל רישיון של יועץ מס מייצג יוכל להירשם במרשם רואי החשבון ולקבל רישיון רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 מבלי שיידרש לעמוד בדרישות הסף לקבלת רישיון רואה חשבון המפורטות בסעיף 4א(א) – עמידה בבחינות של מועצת רואי החשבון והתמחות בראיית חשבון.

השילוב בין ההכשרה המשפטית המקיפה של עורכי דין, הלומדים בין היתר לצורך הכשרתם קורסים בדיני מיסים ובדיני חברות, לבין ההכשרה המקיפה שעוברים יועצי המס בדיני חשבונאות ומיסים שקולה לתנאי הכשירות לקבלת רישיון רואה חשבון.

יועץ מס הוא בעל הכשרה מקיפה בתחום המיסים. כיום, הסמכתו של יועץ מס כרוכה במסלול לימודים הנמשך לרוב כשנתיים, במהלכו נלמדים קורסים שונים המחולקים לשלוש קטגוריות עיקריות לפי רשויות המס המרכזיות: מס הכנסה, מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, עליו לעמוד בארבע בחינות הסמכה מקצועיות בחשבונאות ובמיסוי מטעם מועצת יועצי המס ולעבור התמחות בת 12

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 114.

חודשים.

בדומה לרואה החשבון, גם ליועץ המס ישנה סמכות על פי חוק לייצג נישומים לפני רשות מס ולתת אישור על נתוני מס. אמנם סמכויותיו מוגבלות יחסית לאלה של רואה החשבון, אך אם הוא מחזיק גם ברישיון עריכת דין, הרי שנפתחת בפניו קשת רחבה יותר של אפשרויות ייצוג, אף יותר מזו של רואה החשבון.

יודגש כי סמכות הייצוג של עורכי דין מכוח הכשרתם אינה מוגבלת רק לייצוג בפני רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי כמו רואי החשבון אלא פתוחות בפניהם כל אפשרויות הייצוג לרבות ערכאות משפטיות.

עורך דין שהוא גם יועץ מס הוא למעשה בעל רישיון כפול, כשלצרכי הסמכתו עמד הן בדרישות ההכשרה לעריכת דין, הכוללות לימודים מקצועיים, בחינות הסמכה והתמחות, והן בדרישות ההכשרה ליועץ מס, הכוללות לימודים מקצועיים, בחינות הסמכה והתמחות. אין כל היגיון לחייב בעל רישיון כפול כאמור לעבור מסלול הסמכה נוסף, שרובו ככולו חופף מבחינה מקצועית לתחומי ההסמכה שכבר השלים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י' באדר התשפ"ה (10.03.2025)